

"Año De La Lucha Contra La Corrupción y la Impunidad"

Resolución Directoral UGEL – T. N° 002320

Tocache, 16 DIC 2019

VISTOS:

El Informe N° 051-2019-GRSM-DRE/UGEL-T/CPPADD; de fecha 06 de diciembre del 2019, derivado de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local, memorando N° 431 y demás documentos siendo un total de (09) folios útiles.

CONSIDERANDO:

Mediante Resolución Directoral UGEL –T. N° 001863-2019, de fecha 08 de agosto del 2019, se instauro Proceso Administrativo Disciplinario en contra el Docente **ERICK GONZALO TIRADO MENDOZA**, al encontrarse evidencias de ser autor del presunto **HOSTIGAMIENTO SEXUAL**, en agravio a la menor de iniciales J.M.CH.M (16), estudiante de la I.E.P.S.M. N° 0633-PP, conforme prescribe el artículo 49° literal f) de la Ley de la Reforma Magisterial – Ley N° 29944, que al menor prescribe **"Realizar conductas de Hostigamiento Sexual y actos que atenten contra la integridad y libertad sexual tipificados como delitos en el código Penal.**

Del análisis del Oficio N° 074- 2019/I.E.P.S.M. N° 0633-PP, de fecha 07 de junio del 2019, emitido por el Director Mg. **Diógenes YAURI CASAVILCA**, donde pone de conocimiento un presunto caso de **HOSTIGAMIENTO SEXUAL**, con el Informe N° 001-2019-Psic. YMCCH/ I.E.P.S.M. N° 0633-PP., emitido por la Psic. Yesenia M. Cárdenas Chávez.

Del Informe N° 001-2019—Psic. YMCCH/ I.E.P.S.M. N° 0633-PP., emitido por la Psic. Yesenia M. Cárdenas Chávez., se tiene que el día 23 de mayo del presente, la alumna de iniciales J.M.CH.M (16), se acercó a la Psicóloga Yesenia M. CÁRDENAS CHÁVEZ entre las 8:00 pm., y 9:00 pm., aproximadamente (noche del campeonato de Vóley), pidiéndole conversar, en seguida se dirigieron a la oficina del Dpto. de Psicología en donde la alumna empezaba a relatar que desde fines del año 2018, el profesor Erick TIRADO MENDOZA, le mandaba mensajes insinuando atracción hacia la alumna vía Wasap y que por desconfianza hacia los adultos la alumna no había contado lo sucedido y por más que había cambiado de chip, el profesor lograba picarla, mientras este refería los hechos entro una llamada y la alumna me dijo que era el profesor, le sugerí que le respondiera, la llamada duro apenas unos segundos, en los cuales logramos escuchar que el profesor le decía **MI AMOR** y le **PEDÍA QUE SALGA DEL COLEGIO YA QUE SE ENCONTRABA AFUERA**; la alumna dejó en poder de la Psicóloga las capturas de imágenes de los últimos mensajes, ya que dijo que había borrado algunos como evidencia.

Se tiene el acta de fecha 30 de mayo del 2019, donde se da inicio a la reunión conformada por la señora Janeth MAZA PEÑA, mamá de la menor de iniciales J.M.CH.M., (16), alumna del 5to "A", el Coordinador de Tutoría Mg. Mitchell BOTTGER ROWE, el señor Director de la I.E Mg. Diógenes YAURI CASAVILCA, la profesora Antonia ROJAS, sobre el supuesto acoso de un ex docente el Profesor Erick TIRADO MENDOZA (EPT), se inició la reunión con la bienvenida del señor Director, después de esto el mismo señor Director da el paso a la Psicóloga quien explico que la ley protege al menor y que como Psicóloga brindara el apoyo emocional a los padres y a la menor, el coordinador de tutoría aporta sobre los protocolos de acción que se llevara a cabo al respecto de este caso.

"Año De La Lucha Contra La Corrupción y la Impunidad"

Se tiene el acta de entrevista de fecha 10 de junio del 2019, ante la oficina de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, realizado por el Secretario Técnico Abog. Juan H. Ferrer Fernández, a la señorita Yesenia M. CARDENAS CHÁVEZ, Psicóloga de la I.E N° 0633- Puerto Pizana – Pólvora, con la finalidad de realizar la entrega de captura de imágenes de Wasap, donde se puede evidenciar las propuestas realizadas por el docente Erick Gonzalo TIRADO MENDOZA (EPT), hacia la menor de iniciales J.M.CH.M (16).

Asimismo, se tiene el acta de entrevista de fecha 19 de julio del presente, entrevista realizada a la alumna de iniciales J.M.CH.M., quien menciona lo siguiente: "el Profesor Erick TIRADO MENDOZA, el año 2018, en el cuarto grado de Educación secundaria me enseñó el curso de EPT, el primer bimestre en los meses de marzo, abril y mayo del 2018, en los meses de setiembre, octubre, el profesor Erick me comenzó a mandar mensajes por el Wasap, toda vez que se había creado un grupo a principios del año escolar., en el mes de setiembre el profesor Erick me envía mensajes por Wasap diciendo **ME GUSTAS, CADA DIA ESTAS MAS BUENA, MI AMOR, CUANDO ME DECÍA ESTAS MAS BUENA**, mandando caritas de molesta, desviando las conversaciones; cuando me encontraba en clases el Profesor no me decía nada a excepción de un día cuando nos tocaba cambiar de aula, se me acercó el Profesor Erick en la escalera me dijo al oído "**CHUMBE ME GUSTAS**"; el Profesor Erick Gonzalo TIRADO MENDOZA, todo el acoso me hacía a mi persona fue de manera telefónica y por mensajes de Wasap, el profesor en horario de clase me mandaba mensajes de Wasap y me llamaba insistentemente siendo testigo en una de las llamadas la Psicóloga Yesenia M. CARDENAS CHAVEZ.

Asimismo, se tiene el acta de entrevista de fecha 19 de julio del presente, entrevista realizada a la señora Janeth MAZA PEÑA, mamá de la alumna de iniciales J.M.CH.M (16), quien menciona lo siguiente: "la señorita Psicóloga Yesenia M. CARDENAS CHAVEZ, se acercó a mi domicilio y me pidió para presentarme el día martes a la Dirección de la I.E N° 0633 – PP., Con la finalidad de ver el hecho de que la menor viene siendo acosada por el Profesor Erick Tirado, no pudiendo asistir a la citación por cuanto se fue a trabajar, apersonándose el día jueves a la I.E N° 0633-PP, entrevistándose con el equipo de Tutoría quienes me informaron lo que estaba pasando con mi menor hija, luego de ello realizamos las actas de fecha 30 de mayo del 2019, así mismo manifiesta la señora Janeth MAZA PEÑA, mamá de la menor de iniciales J.M.CH.M (16), que el profesor Erick se acercó al domicilio a conversar, diciendo que los mensajes son de broma, que no era con mala intención, manifestando la señora Janeth MAZA PEÑA que las cosas están hechas, que hubiese pasado si mi hija te seguía a Tarapoto cuando lo invitaste, manifestando el profesor lo hice de broma, si yo sé que es menor de edad, no lo iba a llevar, diciendo bueno profesor las cosas están hechas, retirándose en el acto el profesor.

FUNDAMENTOS FACTICOS Y LEGALES DEL DESCARGO:

- En los descargos presentados conforme al número de expediente sisgedo N° 02383670, el docente mencionado, sustenta su descargo contra la Resolución Directoral UGEL –T. N° 001863-2019., en base a los términos que expone:
- Que, se me atribuye el cargo de presunta infracción de Hostigamiento Sexual en agravio de la adolescente de iniciales J.M.CH.M (16), por lo que se me atribuye presunta falta establecida en el Art.49 literal f), de la ley N° 29444, Ley de la Reforma Magisterial, en el cual describe realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad y libertad sexual tipificados como delitos.
- Presunciones que se connotan a raíz de los hechos suscitados con fecha 23 de mayo del 2019, al respecto debo indicar, que efectivamente si se ha realizado la llamada a la adolescente presunta agraviada, llamada que hice con la finalidad de preguntarle cómo iba en el desarrollo del deporte en la I.EE. Educativa, asimismo reconozco que la forma y

"Año De La Lucha Contra La Corrupción y la Impunidad"

manera de hablarle no fue la correcta como docente, puesto que entre la adolescente y mi persona existió una amistad a distancia que mantenía vía whatsapp, ya que siempre le apoyado cuando tenía algún inconveniente con su computadora, ella me enviaba su máquina para que lo revisara y con la misma le enviaba de nuevo, por lo que niego lo referido por la adolescente que estos hechos se venían suscitando desde el año pasado, puedo aceptar que este:

- Señor Director, a la adolescente presunta agraviada la conozco desde el año 2018, debido que fui su profesor en los meses de Marzo a Mayo del 2018, en donde le enseñé el curso de Educación para el Trabajo, en la Institución Educativa N° 0633 del Centro Poblado de Puerto Pizana, lugar donde laboré años pasado.

Con respecto a los hechos atribuidos, debo indicar que con el grado de amistad que teníamos y la confianza, solía hacer esos tipos de bromas recién este año, es por ello los mensajes, como vuelvo a recalcar solo nos comunicamos vía mensaje de whatsapp, ya que a la adolescente no la veo desde que dejé de laborar en dicha Institución Educativa.

- Señor Director de acuerdo a la Resolución Directoral UGEL- T N° 001863, se me está atribuyendo y queriendo aplicar el numeral "F" del artículo 49 de la Ley de la Reforma Magisterial, con la cual cuya sanción es la destitución definitiva del magisterio, por lo que pienso y creo que para que se de este tipo de sanción previamente, se deberán cumplir los elementos que constituyen el hostigamiento sexual, toda vez que según la definición " El Hostigamiento sexual típico o chantaje sexual consiste en la conducta física o verbal reiterada de la naturaleza sexual o sexista no deseada o rechazada, realizada por una o más personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía o cualquier otra situación ventajosa, en contra u otras, quienes rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, así como a sus derechos fundamentales, al respecto debo indicar conforme a los hechos atribuidos, mi persona no ejercía autoridad hacia la adolescente, ya que actualmente me encuentro laborando en otro lugar, en consecuencia no se puede hablar que aprovechándome de mi condición de docente se ha dado lugar a los hechos, asimismo dentro del ámbito de aplicación de la presente norma, tampoco se configuraría porque dentro de esta aplicación, se refiere en Instituciones Educativa y como vuelvo a recalcar, mi persona no se encontraba laborando en dicha Institución educativa.

- Asimismo señor Director, en cuanto a los mensajes de textos, ofrecidos como medios de pruebas no hay palabra de contenido sexual hacia la menor en donde se atente con su integridad, si bien es cierto, hay donde le hablo tal vez le insisto en hablarle, pero en ningún momento hay contenido sexual, por lo que siendo a ello y que a mi parecer no hay la gravedad de los hechos, admitiendo que si tal vez cometí el error de escribir insistentemente a la menor, y al no configurarse todos los elementos e este podría recaer en una SANCIÓN ADMINISTRATIVA, mas no la destitución como se está pretendiendo aplicar en el presente caso.

Señor Director este año 2019, desde inicios del año escolar, hasta antes de la DENUNCIA he venido laborando para II.EE. VICTOR ANDRÉS BELAUNDE", del Centro Poblado de Nueva Bambamarca- Tocache, donde las autoridades Educativas, ante el acontecimiento de los hechos suscitados. Ha puesto a conocimiento de los padres de familia y tutores de los alumnos a los cuales he estado dictando clases, con la finalidad si a la fecha habría alguna denuncia de cualquier indole hacia mi persona, siendo que hasta la fecha no existe denuncia en mi contra, es por ello que el Director me expidió una Constancia de que no existe denuncia.

- En consecuencias, las sanciones aplicadas de la Reforma Magisterial, deben estar acorde y conforme a la realidad de los hechos para así no vulnerar el derecho fundamental al

"Año De La Lucha Contra La Corrupción y la Impunidad"

trabajo, por lo que en ese sentido, se debe resolver conforme a las atribuciones y siempre respetando los derechos de las personas.

- El artículo 90° de la Ley N° 29944-Ley de la Reforma Magisterial, en su artículo 90° señala: *"La investigación de faltas graves y muy graves que ameritarían sanción de cese temporal o destitución, están a cargo de la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, según corresponda (...)."*

DE LA OBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del D.S N° 004-2019-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - reconoce a los administrativos el goce de los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende los derechos a: exponer argumentos, exponer y producir pruebas y obtener una decisión motivada y fundada a derecho¹.

Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo

En el caso de los procedimientos administrativos disciplinarios, como el que concita el presente análisis, la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos y garantías adquiere una dimensión mayor, toda vez que ellos "los derechos de los administrados son más profundamente influidos por la decisión de la Administración"².

Al respecto, debe señalarse que la potestad sancionadora de la administración pública es el poder jurídico que permite castigar a los administrados cuando éstos lesionan determinados bienes jurídicos reconocidos por el marco constitucional y legal vigente, a efectos de incentivar el respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico y desincentivar de infracciones. El procedimiento sancionador en general, establece una serie de pautas mínimas comunes para que todas las entidades administrativas con competencia para la aplicación de sanciones a los administrados la ejerzan de manera previsible y no arbitraria. En ese sentido, el artículo 248 D.S N° 004-JUS., Principios de la potestad, sancionadora administrativa, la potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales; establece cuáles son los principios de la potestad sancionadora administrativa.

Asimismo, debe considerarse que el debido procedimiento reconoce el derecho de los administrados a la defensa y a una decisión debidamente motivada y fundamentada, que conforme al numeral 14 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, nadie puede ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso y, que el Tribunal Constitucional ha señalado al respecto que *"...el debido proceso y los derechos que conforman su contenido esencial están garantizados no sólo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo..."*³; siendo el derecho de defensa parte del derecho del debido proceso, el cual *"...se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que*

"Año De La Lucha Contra La Corrupción y la Impunidad"

podieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés"⁴.

DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA ADOPTADA POR LA CPPADD.

Con fecha 19 de julio del 2019, se realiza la entrevista a la alumna de iniciales J.M.CH.M (16), quien se encuentra orientada en tiempo, espacio y persona, menciona que fue víctima de un presunto Hostigamiento Sexual, por parte de su profesor **Erick TIRADO MENDOZA**, manifestando lo siguiente:

- El Profesor Erick TIRADO MENDOZA, el año 2018, en el cuarto grado de Educación secundaria me enseñó el curso de EPT, el primer bimestre en los meses de marzo, abril y mayo del 2018, en los meses de setiembre, octubre, el profesor Erick me comenzó a mandar mensajes por el Wasap, toda vez que se había creado un grupo a principios del año escolar., en el mes de setiembre el profesor Erick me envía mensajes por Wasap diciendo **ME GUSTAS, CADA DIA ESTAS MAS BUENA, MI AMOR, CUANDO ME DECÍA ESTAS MAS BUENA**, mandando caritas de molestia, desviando las conversaciones; cuando me encontraba en clases el Profesor no me decía nada a excepción de un día cuando nos tocaba cambiar de aula, se me acerco el Profesor Erick en la escalera me dijo al oído **"CHUMBE ME GUSTAS"**; el Profesor Erick Gonzalo **TIRADO MENDOZA**, todo el acoso me hacía a mi persona fue de manera telefónica y por mensajes de Wasap, el profesor en horario de clase me mandaba mensajes de Wasap y me llamaba insistentemente siendo testigo en una de las llamadas la Psicóloga Yesenia M. CARDENAS CHAVEZ.

De las normas jurídicas aplicables.

Que teniendo en cuenta la conducta exteriorizada por la administrada y contrastando con las normas legales y vigentes a los hechos de comisión se tiene que en el presente caso resultan aplicables las siguientes:

- La Constitución Política del Perú, artículo 2º "Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece (...)"
- Artículo 15º, segundo párrafo "El educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato psicológico y físico".
- Ley indicada que es concordante con la Resolución Ministerial N° 0519-2012-ED de fecha 19 de diciembre del 2012; en la que se resuelve aprobar la Directiva N° 019-2012-MINEDU/VMGHOET, denominada "Lineamientos para la Prevención y Protección de las y los Estudiantes Contra la Violencia Ejercida por Personal de las Instituciones Educativas", el numeral 5.2 Glosario de Términos, acápite 5.2.10 que al tenor prescribe **Violencia Sexual: "Para los efectos de la siguiente Directiva, se entiende como tal, al acto de índole sexual propiciado por un adulto o adolescente mayor, para su satisfacción sexual. Esta puede consistir en actos con contacto físico (tocamientos, frotamientos, besos íntimos, coito interfemoral, actos de penetración con el órgano sexual, o con las manos, dedos, objetos), o sin contacto físico (exhibicionismo, actos compelidos a realizar en el cuerpo el abusador o de tercera persona, imponer la presencia en situaciones en que la niña o niño se baña o utiliza los servicios higiénicos, entre otros) como también pornografía"**. Punto número 6 Disposiciones Específicas, numeral 6.2 A las Direcciones Regionales de Educación o la que haga sus veces; acápite 6.3.2 "Actuar con celeridad ante la denuncia que formule el Director de la Institución o Programa Educativo o cualquier ciudadano, por actos de violencia ejercidos sobre un o una estudiante. A su vez, se ha visto transgredido el "Principio del interés Superior del Niño, Niña y Adolescente".
- Artículo 4º del Código del Niño y del Adolescente de la Ley N° 27337 "El niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su integridad moral, psíquica, física y a su libre desarrollo y bienestar.

"Año De La Lucha Contra La Corrupción y la Impunidad"

I. DE LA MOTIVACIÓN DE LA SANCIÓN A IMPONERSE.

En el presente caso se tiene la imputación que el administrado Erick TIRADO MENDOZA, en su calidad de ex profesor del 4to grado de nivel secundaria de la I.E. N° 0633 - Puerto Pizana, quien aprovechando las circunstancias, su autoridad de docente y con la vulnerabilidad emocional de la menor, realizó el hostigamiento sexual mediante mensajes de texto (wasap), de índole sexual, tales hechos, fueron declarados por la propia menor, con autorización de su madre, que además sirvió para la entrevista y poder emitir las conclusiones respectivas.

El Tribunal Constitucional ha señalado que la debida motivación forma parte esencial del procedimiento administrativo, consagrado en el artículo 139° inciso 2 de la Constitución; por consiguiente, la debida motivación, en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico, constituye un requisito de validez del acto administrativo, que se sustenta en la necesidad de permitir apreciar su grado de legitimidad y limitar la arbitrariedad en la actuación pública; por lo que la motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, tal como se desprende del numeral 4 del artículo 3° y numeral 1 del artículo 6° de la Ley N°27444 LPAG. Por su parte el numeral 5.4 del artículo 5° de la Ley N°27444 establece que el contenido del acto administrativo deberá contener todas las cuestiones de hecho y derecho planteados por los administrados. De ahí, que la administración debe pronunciarse no solo lo planteado en la pretensión inicial, sino también sobre otros aspectos que hayan surgido durante la tramitación del expediente, asimismo contraviene al ordenamiento que la instancia decisora no se pronuncie sobre algunas pretensiones o evidencias fundamentales aportadas en el procedimiento. Por lo que, se expresa en lo siguiente: "la motivación supone la exteriorización obligatoria de las razones que sirven de sustento a una resolución de la Administración, siendo un mecanismo que permite apreciar su grado de legitimidad y limitar la arbitrariedad de su actuación". Es decir, la Resolución de Instauración del proceso está debidamente motiva, ya que se le indica al administrado los hechos que se impugna para su sanción, e indicándole las normas vulneradas y la falta cumplida.

Sobre el testimonio de la víctima es sumamente relevante, con contenido suficiente para renovar la presunción de inocencia del administrado, más aún que el contexto de los hechos, como el presente caso, fue de manera reiterada, para poder tener un acercamiento mal intencionado y decirle palabras como "me das cólera xk no me crees, vamos a Tarapoto en mi moto k dices voy aser unos documentos el sábado", que no son éticos y dables en un profesional de la educación, peor aún "mandarle mensajes en horario de clases, de estas declaraciones de la menor, sus versiones resultan ser espontáneas y persistentes. Es así, que no existen elementos o indicios objetivos que den lugar a que la alumna, haya parcializado sus declaraciones por un hecho de enemistad, o hayan sido manipulados, para declarar contra el docente, por lo que existe credibilidad en sus versiones.

Sobre la declaración testimonial, el artículo 299° del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos, prohíbe que declare como testigo el absolutamente incapaz, salvo que nos situemos en el supuesto del artículo 222° del mismo cuerpo normativo, que establece que los menores de edad pueden declarar los casos permitidos por ley, sin embargo,

pero, aquí se debe indicar que las conductas que atenten contra la libertad sexual, hostigamiento sexual, tocamientos indebidos, etc), se constituyen generalmente como conductas desarrolladas en forma pública o de comisión encubierta, pues se perpetran en ámbitos abiertos o privados, toda vez que para la comisión de la presunta falta administrativa se utilizó las redes sociales (WASSAP), más aún que el contexto de los hechos como el presente caso, fue de manera continua, en horario laboral, cuando la menor hacían las clases y actividades diarias, por lo que la versión de la menor es suficiente, con carácter de prueba para imponerse una sanción administrativa.

La Declaración Universal de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con fecha 20 de noviembre de 1959, estableciendo en su artículo segundo que:

"El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de

"Año De La Lucha Contra La Corrupción y la Impunidad"

libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño".

El mismo criterio quedó reiterado y desarrollado en el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que dispuso: "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño".

De este modo, lo que se requiere enfatizar con el principio señalado, es pues, el interés prioritario que subyace tras toda medida o decisión adoptada por el Estado y sus órganos cuando del niño o adolescente se trata. Dicho interés, como es obvio suponer, no se traduce en una simple concepción enunciativa, sino que exige, por sobre todo, la concretización de medidas y decisiones en todos los planos. Estas últimas, como regla general gozarán de plena legitimidad o pleno constitucional en tanto sean adoptadas a favor del menor y el adolescente, no en su perjuicio, lo que supone de presentarse casos, en lo que sus derechos o intereses tengan que verse afectados por alguna razón, de suyo justificada (otros bienes jurídicos) deberá el Estado tratar de mitigar los perjuicios hasta que razonablemente sean posibles.

Que, para el presente caso, se señala que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 243º, de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación y los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en contrario, en ese sentido las decisiones adoptadas por los tribunales civiles o penales no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa.

En ese mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que el proceso judicial y el procedimiento disciplinario persiguen determinar si hubo responsabilidad por la infracción de los bienes jurídicos de distinta envergadura, toda vez que mientras el proceso penal determina la responsabilidad por la eventual comisión de un delito, el procedimiento administrativo disciplinario determina la responsabilidad administrativa por la infracción de bienes jurídicos de ese orden. [Fundamento 2 de la resolución recaída en el Expediente N° 1556-2003-AA/TC].

En tal sentido, atendiendo a lo señalado en los numerales precedentes, así como en la información que obra en el expediente administrativo, se encuentra acreditada la falta, por la que se sanciona al docente; pues en ningún momento dejó de señalar que hubieron actos de hostigamiento sexual. Y de bien saber, que un docente por ética y moral no debe hacer estas cosas con sus alumnos menores de edad.

Se tiene el análisis del Informe Oral, siendo las 03:40 pm del día 25 de octubre del 2019, en instalaciones de la Oficina de la Secretaría Técnica de la Ugel Tocache, con presencia de la Presidenta de la CPPADD Profesora Rocio Esquivel Núñez, el secretario Técnico del CPPADD Abog. Juan H. FERRER FERNANDEZ, profesor Erick TIRADO MENDOZA, y la Abog. INGRY DAVILA GONZALEZ, para tratar los siguientes puntos:

- El profesor manifiesta que me sorprende todos los hechos por cuanto nuestra conversación mediante WHATSAPP, fue de broma, por cuanto ha presentado solamente las últimas capturas, mas no ha presentado todas las conversaciones debido a que fueron borradas por la agraviada.
- Me sorprende de la denuncia por cuanto siempre hemos tenido una buena amistad.
 - La presidenta de la CPPADD, realiza la pregunta para que diga: ¿si tiene los mensajes que la agraviada los ha borrado de su celular? Dijo: Que no los tengo por que he formateado mi celular, debido a que tiene la memoria llena y con virus.
 - El profesor refiere que la menor le contaba sus cosas personales como su relación con su enamorado y demás problemas familiares.
 - El secretario Técnico de la CPPADD, realiza la pregunta ¿puede manifestar usted debido el por qué suscito la denuncia ante su persona? Dijo: la menor de iniciales Y.M.C.CH.(16), regreso con su enamorado y este le revisaba el celular.

"Año De La Lucha Contra La Corrupción y la Impunidad"

- Tiene usted algo mas que decir? Dijo: Quiero que se esclarezca los hechos ya que esto me perjudica enormemente mi desarrollo como docente, sin nada mas que narrar siendo las 04:33 de la tarde, del mismo día, en señal de conformidad firman los presentes.

Art.49° de la Ley de la Reforma Magisterial expresa: "son causales de Destitución, la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerado como muy grave. También se consideran faltas o infracciones muy graves, pasibles de destitución, las siguientes: "(...) f) "Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad sexual tipificados como delitos en el código penal".

SE RESUELVE:

Artículo 1°: IMPONER SANCIÓN administrativa disciplinaria de **CESE TEMPORAL** sin goce de remuneraciones DOCE MESES (12), al docente **ERICK GONZALO TIRADO MENDOZA**, al encontrarse evidencias de ser autor de la falta administrativa de **HOSTIGAMIENTO SEXUAL**, en agravio a la menor de iniciales J.M.CH.M (16), estudiante de la I.E.P.S.M. N° 0633-PP, , conforme lo prescribe el **artículo 49° literal f)** de la Ley de la Reforma Magisterial – Ley N° 29944, que al tenor prescribe "Realizar conductas de Hostigamiento Sexual y actos que atenten contra la integridad y libertad sexual tipificados como delitos en el código Penal.

Artículo 2°: Conforme a lo prescrito en el numeral 90.4 del artículo 90° y el numeral 98.1 del artículo 98° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial - Ley N° 29944; este colegiado remite el presente Informe al Despacho de Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tucumán, para que emita la respectiva decisión, mediante Acto Resolutivo.

Artículo 3°: NOTIFICAR, al interesado con el tenor de la presente Resolución en observancia a lo establecido en el artículo 99° inciso 1 del Reglamento D.S N° 004-2013-ED; de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944, concordante con los artículos 18° y 20° DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Félix Rubén Salguero Contreras
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION
EDUCATIVA LOCAL
TOCACHÉ

NOTIFICACION N° 782 -2019

ANTECEDENTE : INFORME N° 051-2019-GRSM-DRE-UGEL-T/CPPAD
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISION : 16/12/2019



De conformidad con el artículo 18° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificar:

1.- RESOLUCION DIRECTORAL UGEL N° 002320-2019: SANCIÓN ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA DE CESE TEMPORAL SIN GOCE DE REMUNERACIONES

A. DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : ERICK GONZALO TIRADO MENDOZA
DOMICILIO : Balsa Probara
DNI N° : 45728800
CORREO ELECTRONICO :
FECHA NOTIFICACION : 17/12/19 HORA: 11:53

FIRMA

HUELLA DIGITAL

B. EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN; ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

C. RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

B. DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :

FIRMA

HUELLA DIGITAL

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:



Persi Valdiviezo Flores
Manti, Administrativo I
Área de Certificación y Títulos
C. M. N° 198178171

NOTIFICADOR:
OFICINA DE OPERACIONES U.E. 303
EDUCACION ALTO HUALLAGA TOCACHE

Una C. Jaramilla Araya
PLANILLAS

17-12-19